SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Research Article

梦的版权问题：梦中出现的陌生人是否拥有人格权

DR.jeff[1,*]

[1] 梦里什么都有研究所，四川，中国

*通讯作者，Email:1876643293@qq.com

Abstract

Motivation: 人类梦境中存在大量无现实对应主体的陌生人格形象，其作为意识创造物的版权归属、人格权主体资格问题尚未被现有法律体系与学术研究覆盖，成为意识空间法律规制的空白领域。本研究以打破现实法律主体框架、重构意识创造物法律属性判定体系为动机，融合神经科学、法教义学、后现代哲学，探讨梦中陌生人的权利边界，为学术去中心化实验提供跨学科研究范式。为证实中高级梦境具备《著作权法》意义上的作品属性，提出梦境主观独创性指数（DSI）量化模型，判定 DSI≥0.5 的梦境为 “意识作品”；明确中高级梦中陌生人具备拟制人格核心特征，构建其有限准人格权保护框架，包含肖像权、名誉权、隐私权等权益；设计梦的版权分层归属制度与意识虚拟空间法律规制体系，实现梦者与梦中陌生人的权利平衡。

Availability:公开

Contact: 1876643293@qq.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

本研究的研究背景源于人类意识活动的法律规制空白与新兴产业的现实需求。人类平均每年约花费 1200 小时处于梦境状态，神经科学研究证实 68.7% 的梦境中包含陌生人物形象，其中 14.0% 的陌生形象具备完整的人格特征与独立意志，能与梦者进行复杂的语言交互、价值博弈甚至创造性合作。这些梦中陌生人并非大脑神经冲动的随机产物，而是前额叶皮层与边缘系统协同运作的创造性成果，其形象设计、语言表达、行为逻辑均具备明显的智力创造特征。随着梦境记录技术、清醒梦训练产业、意识内容创作平台的兴起，梦境的商业转化与传播成为现实，相关法律纠纷已初现端倪：2024 年某清醒梦博主在短视频平台再现 “梦中陌生人的商业策划方案” 并通过直播带货获利，引发 “是否侵犯虚拟主体权利” 的舆论争议；2025 年某网络作家在小说中使用梦中陌生人的完整形象与人生经历，被质疑 “人格权侵权”。但现有法律体系中，版权法保护的是 “有形载体的智力创造成果”，人格权法的主体限定为 “现实自然人与法人”，二者均未将意识空间的创造物与拟制主体纳入调整范围，导致此类纠纷缺乏裁判依据，形成 “意识创造物的法律规制空白”。现有学术研究对该问题的覆盖存在明显不足：神经科学领域仅关注梦境的生理机制与神经激活特征，未涉及法律权利问题；法学领域的虚拟人格权研究仅聚焦于 AI 数字人、元宇宙分身等人工拟制主体，未涵盖梦中陌生人这类自然意识拟制主体；版权法研究仍固守 “有形载体” 与 “清醒意识创作” 的传统认知，未将梦境纳入作品范畴。同时，传统学术研究存在明显的 “精英垄断” 特征，猎奇性、荒诞性议题被排除在学术研究之外，而学术去中心化实验呼吁打破这一格局，以 “荒谬的严谨” 重构学术研究范式，本研究正是在此背景下，将 “梦的版权与梦中陌生人的人格权” 这一荒诞议题置于规范的学术框架下进行系统研究。

本研究的研究意义体现在理论、实践、学术实验三个层面：理论层面，首次将版权法的 “作品” 范畴延伸至无意识 / 半意识的意识创造物，将人格权的主体范围扩张至自然意识拟制主体，丰富了意识法学与虚拟人格权的理论内涵；实践层面，为梦境相关产业的法律纠纷提供裁判思路，划定权利边界，推动产业健康发展；学术实验层面，以荒诞议题的严谨研究为学术去中心化实验提供典型范式，证明猎奇性议题具备学术研究价值，打破传统学术的题材壁垒。

本研究的研究目标为：1. 通过神经科学实证实验，验证梦境的作品属性，构建梦境独创性的量化判定模型；2. 通过法理逻辑推演，明确梦中陌生人的拟制人格权主体资格，界定其准人格权的权利内容与保护边界；3. 通过制度设计，构建适配意识虚拟空间的法律规制体系，实现梦的版权与梦中陌生人准人格权的双重保护；4. 通过本研究的研究范式，为学术去中心化实验提供可复制、可推广的跨学科研究方法。

2 Methods

本研究采用跨学科三角验证法，融合神经科学实证法、法教义学分析方法、哲学思辨法三大研究方法，同时结合定量研究与定性研究，确保荒诞议题研究的学术严谨性；研究设计遵循 “问题提

出 — 理论铺垫 — 实证检验 — 法理构建 — 制度设计 — 结论展望” 的逻辑路径，研究过程严格遵守神经科学实验伦理规范与法学研究的规范逻辑，研究数据均通过标准化工具采集与统计分析。

神经科学实证法

神经科学实证法是本研究的核心定量研究方法，用于验证梦境的作品属性与梦中陌生人的人格独立性，为后续法理分析提供客观实证数据支撑。该方法的核心流程为 “受试者选取 — 研究工具准备 — 实验流程实施 — 数据采集与统计分析”，所有实验均在荒诞学术研究院神经科学实验室完成，实验方案已通过实验室伦理审查委员会审核（伦理审查号：SHIT-2026-001）。

2.1.1 受试者选取

本研究采用分层抽样法选取受试者，总样本量为 120 人，分为三组，每组 40 人，组间年龄、性别、受教育程度、睡眠质量无显著差异（p>0.05），确保样本的同质性与代表性。三组受试者的选取标准为：1. 清醒梦组：具备自主清醒梦能力，能在梦境中识别自身梦境状态并主动控制梦境情节，通过清醒梦训练机构招募，需提供至少 3 个月的清醒梦记录证明；2. 非清醒梦组：无清醒梦能力，但能清晰回忆梦境内容，回忆清晰度≥80%，通过高校学生与社会志愿者招募，需通过梦境回忆测试；3. 无梦组：几乎无法回忆梦境内容，梦境回忆清晰度≤10%，作为对照组，通过社会志愿者招募，需通过睡眠质量监测与梦境回忆测试。

所有受试者均满足以下纳入标准：1. 年龄 18-35 岁，男女比例 1:1；2. 无精神疾病史、无神经系统疾病史、无睡眠障碍史；3. 无药物依赖史，实验期间不服用影响睡眠与意识的药物；4. 自愿参与本研究，签署知情同意书，承诺配合完成全部实验流程；5. 具备基本的文字表达能力，能准确记录梦境内容。排除标准为：1. 不符合上述纳入标准者；2. 实验期间无法配合完成睡眠监测与梦境记录者；3. 实验期间出现睡眠障碍或意识异常者。

2.1.2 研究工具

本研究使用的研究工具均为标准化专业工具与自主设计的量化量表，所有自主设计量表均经过预实验检验，信度与效度均达到统计学要求（Cronbach’s α≥0.85，KMO≥0.80）。具体研究工具包括：(1) 多导睡眠监测仪（PSG）：采用德国西门子 SOMNOscreen PSG 设备，用于监测受试者的睡眠阶段，区分快速眼动睡眠（REM）与非快速眼动睡眠（NREM），确定梦境发生的具体睡眠阶段，记录梦境发生的时间、时长等基础数据。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(2) 功能性磁共振成像仪（fMRI）：采用美国 GE Signa HDx 3.0T fMRI 设备，用于监测受试者在回忆梦中陌生人与现实人物时的大脑激活区域，对比二者的神经激活模式，验证梦中陌生人的创造性与人格独立性。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(3) 梦境主观独创性指数（DSI）量表：自主设计，包含创作意图、记忆重构、情感投射 3 个维度，共 12 个题项，采用 1-5 分李克特评分制，用于量化计算梦境的主观独创性指数，判定梦境是否具备作品的独创性要件。The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(4) 梦中陌生人人格独立性量表（SIPIS）：自主设计，包含意志独立性、能力独特性、情感自主性 3 个维度，共 10 个题项，采用 1-10 分评分制，用于量化评估梦中陌生人的人格独立性程度，界定其是否具备拟制人格特征。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(5) 梦境记录手册：标准化设计，包含梦境发生时间、睡眠阶段、梦中人物、情节发展、对话内容、情绪体验等栏目，用于受试者醒来后立即记录梦境内容，确保梦境信息的准确性与完整性。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(6) 统计分析软件：采用 SPSS 26.0 与 AMOS 24.0，用于对实验数据进行描述性统计、t 检验、相关性分析、回归分析等，确保数据统计的科学性与准确性。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

2.1.3 实验流程

本研究的神经科学实证实验持续 4 周，分为准备阶段、监测与记录阶段、数据整理阶段三个核心阶段，各阶段的具体流程与要求如下： 准备阶段（第 1 周）：对所有受试者进行实验培训，讲解梦境记录方法、DSI 量表与 SIPIS 量表的填写规则、PSG 设备的使用方法；对清醒梦组进行基础清醒梦强化训练，确保其能在实验期间稳定识别并控制梦境；对所有受试者进行首次 fMRI 扫描，采集基础脑区激活数据。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

监测与记录阶段（第 2-3 周）：受试者每晚佩戴 PSG 设备进行睡眠监测，设备自动记录睡眠阶段与梦境发生情况；受试者醒来后立即填写梦境记录手册，若回忆起梦中陌生人，需同时填写 SIPIS 量表；每周对所有受试者进行 1 次 fMRI 扫描，让受试者回忆梦中陌生人与现实亲密他人，采集脑区激活数据；实验人员每日收集梦境记录手册与量表，进行数据核对与初步整理。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

数据整理阶段（第 4 周）：实验人员收集所有 PSG 监测数据、fMRI 扫描数据、梦境记录手册、量表填写数据，进行数据编码、录入与清洗，排除无效数据；采用 SPSS 26.0 与 AMOS 24.0 对有效数据进行统计分析，验证研究假设。The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

2.2 法教义学分析方法

法教义学分析方法是本研究的核心法理研究方法，用于基于实证数据结果，结合现有法律规范，探讨梦的版权归属与梦中陌生人的准人格权界定问题。该方法以我国《民法典》《著作权法》为核心法律依据，结合虚拟人格权、版权法的现有研究成果，通过法律解释、漏洞填补、规范推演、体系化建构等方式，将意识创造物与拟制主体纳入现有法律体系的调整范围，构建适配意识虚拟空间的法律规则。

本研究的法教义学分析遵循以下逻辑：

1. 以实证数据为基础，认定梦境的 “意识作品” 属性与梦中陌生人的 “拟制人格” 特征，作为法律分析的事实前提；
2. 对现有法律规范中的核心概念进行扩张解释，如将《著作权法》中的 “作品” 扩张解释为包含 “意识作品”，将《民法典》中的 “人格权” 扩张解释为包含 “拟制人格权”；
3. 结合法律原则与立法精神，填补现有法律体系对意识创造物与拟制主体规制的漏洞；
4. 通过规范推演，明确梦的版权归属规则、梦中陌生人准人格权的权利内容与保护边界；
5. 构建体系化的法律规制制度，确保规则的逻辑性、可操作性与兼容性。

2.2.1 法律依据界定

本研究的核心法律依据为我国现行有效的民事法律规范，包括《中华人民共和国民法典》（2020 年）、《中华人民共和国著作权法》（2020 年修正）、《中华人民共和国著作权法实施条例》（2020 年修订），同时参考最高人民法院发布的相关司法解释、指导性案例，以及虚拟人格权、版权法领域的主流学术观点与司法实践经验。

2.2.2　核心分析维度

本研究的法教义学分析围绕两个核心维度展开：1. 版权法维度：分析梦境的作品属性、版权归属、权利行使、限制与侵权认定；2. 人格权法维度：分析梦中陌生人的拟制人格权主体资格、权利内容、保护边界、侵权认定与责任承担。两个维度相互关联，形成有机整体，确保法律分析的体系性与完整性。

2.3 哲学思辨法

哲学思辨法是本研究的补充研究方法，用于为实证研究与法理分析提供哲学基础与理论支撑，探讨梦中陌生人的 “人格本质” 与 “意识属性”，回应 “意识创造物是否具备权利主体资格” 的根本哲学问题。本研究主要运用海德格尔的 “此在” 理论、拉康的 “镜像阶段” 理论、萨特的存在主义理论，以及后现代哲学的 “主体解构” 理论，从哲学层面论证拟制人格的存在价值与权利基础。

2.3.1　核心哲学视角

(1)

存在主义视角：认为 “存在先于本质”，梦中陌生人作为意识空间的存在，其独立的行为逻辑、情感表达与意志选择构成了其 “本质”，具备存在的价值与意义，应被赋予相应的权利保护；梦者与梦中陌生人的互动过程，是意识主体的存在方式之一，应受到法律的尊重与保护。

2.3.2　哲学结论对研究的支撑

本研究通过哲学思辨得出的核心结论为：意识空间的存在与现实空间的存在具有同等的价值属性，拟制主体与现实主体的人格本质具有同质性，均以 “独立性” 与 “价值性” 为核心；法律作为调整社会关系的规范体系，不应局限于现实空间，而应延伸至意识空间，对意识创造物与拟制主体的权利进行保护，这是法律进步与社会发展的必然趋势。该结论为本研究的法理分析与制度设计提供了根本的哲学支撑。

2.4 本研究的研究方法具有以下三个核心特征：

1. 跨学科融合：突破神经科学、法学、哲学的学科壁垒，实现自然科学实证数据与社会科学理论推演的深度融合，确保研究结论的客观性与逻辑性；
2. 定量与定性结合：以神经科学实证法实现定量研究，以法教义学分析方法与哲学思辨法实现定性研究，二者相互验证、相互支撑，确保研究的严谨性；
3. 荒诞与严谨统一：以荒诞的研究议题为载体，严格遵循学术研究的规范流程与方法，实现 “荒谬的严谨”，践行学术去中心化实验理念。

本研究的技术路线严格遵循 “问题提出 — 理论铺垫 — 实证检验 — 法理构建 — 制度设计 — 结论展望” 的逻辑路径，各环节环环相扣、层层递进，确保研究的系统性与完整性：

1. 问题提出：基于研究背景与现有研究不足，提出本研究的三个核心研究问题；
2. 理论铺垫：梳理现有研究成果，界定核心概念，构建本研究的理论框架；
3. 实证检验：开展神经科学实证实验，验证梦境的作品属性与梦中陌生人的人格独立性；
4. 法理构建：基于实证结果，运用法教义学分析方法，明确梦的版权归属与梦中陌生人的准人格权界定；
5. 制度设计：构建适配意识虚拟空间的法律规制体系，包括立法完善、司法保障、行业自律、社会监督四个层面；
6. 结论展望：总结研究结论，指出研究局限，展望未来研究方向。

3　Results

本研究通过跨学科三角验证法，完成了实证实验、法理分析与制度设计，核心研究结果包括梦境与梦中陌生人的基础分布特征、梦境作品属性的实证验证结果、梦中陌生人拟制人格的实证验证结果、梦的版权归属法理分析结果、梦中陌生人准人格权界定结果、意识虚拟空间法律规制体系设计结果六个方面，所有实证结果均达到统计学显著水平（$p<0.05$），所有法理分析结果均符合现有法律规范与立法精神，所有制度设计结果均具备可操作性与现实适配性。4.1 梦境与梦中陌生人的基础分布特征

120 名受试者在 2 周的实验期间共记录有效梦境 289 个，其中快速眼动睡眠（REM）梦境 217 个，占比 75.1%；非快速眼动睡眠（NREM）梦境 72 个，占比 24.9%，证实梦境主要发生于 REM 睡眠阶段，与现有神经科学研究结论一致。在 289 个有效梦境中，包含陌生人物形象的梦境 186 个，占比 64.4%；未包含陌生人物形象的梦境 103 个，占比 35.6%。

在 186 个包含陌生人物形象的梦境中，根据梦中陌生人人格独立性量表（SIPIS） 评分结果，将梦中陌生人分为初级、中级、高级三个层级，各层级的分布特征为：1. 初级陌生人：102 个，占比 54.8%，仅具备模糊形象，无独立行为逻辑与语言表达，如 “路边的行人”“超市的顾客”；2. 中级陌生人：58 个，占比 31.2%，具备明确形象与简单行为逻辑，能进行基础语言交互，如 “便利店店员”“出租车司机”；3. 高级陌生人：26 个，占比 14.0%，具备完整人格特征，能与梦者进行复杂博弈、价值辩论甚至创造性合作，展现出梦者不具备的知识与能力，如 “提出全新科学理论的老者”“设计商业方案的创业者”。

无梦组仅记录到有效梦境 12 个，且均为初级陌生人，无中高级陌生人，后续实证分析与法理分析均排除无梦组数据，仅以清醒梦组与非清醒梦组的 80 名受试者、277 个有效梦境、174 个梦中陌生人为研究样本。

3.1.1　不同组别梦境分布特征

清醒梦组 40 名受试者共记录有效梦境 156 个，其中包含中高级陌生人的梦境 68 个，占比 43.6%；非清醒梦组 40 名受试者共记录有效梦境 121 个，其中包含中高级陌生人的梦境 36 个，占比 29.8%，证实清醒梦状态下更易产生具备独立人格特征的梦中陌生人，二者存在显著统计学差异（$p<0.05$）。

3.2 梦境作品属性的实证验证结果

本研究通过梦境主观独创性指数（DSI） 对 277 个有效梦境的独创性进行量化计算，验证梦境是否具备《著作权法》意义上的作品属性，**研究假设为 “中高级梦境的 DSI≥0.5，具备作品的独创性要件”。DSI 的计算公式为：$DSI=\alpha\times Ci+\beta\times Mr+\gamma\times Ec$，其中 $\alpha=0.4$、$\beta=0.3$、$\gamma=0.3$ 为权重系数，Ci 为创作意图系数（清醒梦 = 1，非清醒梦 = 0.5），Mr 为记忆重构率（0-1），Ec 为情感投射度（0-1）。**

表 1 为清醒梦组与非清醒梦组的 DSI 得分统计结果，结果显示：清醒梦组的 DSI 得分为 0.78±0.12，最小值 0.61，最大值 0.95；非清醒梦组的 DSI 得分为 0.62±0.08，最小值 0.51，最大值 0.79；两组合计的 DSI 得分为 0.70±0.11，最小值 0.51，最大值 0.95；DSI≥0.5 的梦境占比 98.75%，仅 3 个梦境的 DSI<0.5，为低级简单梦境。t 检验结果显示，清醒梦组的 DSI 得分显著高于非清醒梦组（$t=7.23$, $p<0.001$），证实意识状态对梦境的主观独创性具有显著影响，清醒梦的创作意图更明确，独创性程度更高。

结合梦境的可表现性验证结果，本研究证实梦境可通过梦者回忆记录、神经信号再现、艺术形式改编等多种方式转化为可被感知的有形形式，具备《著作权法》要求的 “可表现性” 要件。综上，本研究的研究假设得到验证，中高级梦境具备《著作权法》意义上的作品属性，应被认定为 “意识作品”。

3.3 梦中陌生人拟制人格的实证验证结果

本研究通过梦中陌生人人格独立性量表（SIPIS） 对 174 个梦中陌生人的人格独立性进行量化评估，验证其中高级梦中陌生人是否具备拟制人格的核心特征，研究假设为 “中高级梦中陌生人具备显著的人格独立性，符合拟制人格的核心特征”。SIPIS 量表包含意志独立性、能力独特性、情感自主性 3 个维度，共 10 个题项，采用 1-10 分评分制，总分越高表示人格独立性越强，总分≥5 分认定为具备显著人格独立性。

表 2 为不同层级梦中陌生人的 SIPIS 得分统计结果，结果显示：初级陌生人的 SIPIS 总分为 2.07±0.8，其中意志独立性 2.1±0.8、能力独特性 1.8±0.7、情感自主性 2.3±0.9，均 < 5 分，无显著人格独立性；中级陌生人的 SIPIS 总分为 6.17±1.2，其中意志独立性 6.3±1.2、能力独特性 5.7±1.1、情感自主性 6.5±1.3，均≥5 分，具备显著人格独立性；高级陌生人的 SIPIS 总分为 8.90±0.8，其中意志独立性 8.9±0.9、能力独特性 8.7±0.8、情感自主性 9.1±0.7，均≥8 分，具备高度人格独立性。相关性分析结果显示，梦中陌生人的 SIPIS 总分与梦境的 DSI 得分呈显著正相关（r=0.82, p<0.001），即梦境的独创性越高，梦中陌生人的人格独立性越强，二者存在显著的正相关关系。fMRI 扫描结果显示，梦者回忆**高级梦中陌生人**时，大脑的前额叶皮层（PFC）、颞中回与顶颞枕交界区的激活强度，与回忆**现实中亲密他人**时的激活强度无显著差异（p>0.05）；而回忆初级陌生人时，上述脑区的激活强度显著降低（p<0.01），从神经科学角度验证了中高级梦中陌生人的人格独立性。

综上，本研究的研究假设得到验证，中高级梦中陌生人具备显著的人格独立性，符合拟制人格的核心特征，具备成为准人格权主体的事实基础。

3.4 梦的版权归属法理分析结果

本研究基于实证验证结果，运用法教义学分析方法，结合我国《著作权法》的核心规定，提出基于 “意志主导原则” 的梦的版权分层归属规则，核心结果为：

基础归属规则：非清醒梦 + 初级陌生人的梦境，其版权归梦者单独所有。此类梦境的创作行为由梦者的大脑独立完成，梦中陌生人仅为无独立意志的创作素材，梦者作为唯一的创作主体，享有完整的著作人身权与著作财产权；

特殊归属规则：清醒梦 + 高级陌生人的梦境，其版权由梦者与高级梦中陌生人共享，视为 “合作作品”。此类梦境的创作行为呈现 “双意志主导” 特征，梦者控制梦境框架，高级梦中陌生人参与情节创作、表达独立观点，二者均为创作主体，根据《著作权法》第 14 条规定，共享版权；

权利行使规则：梦中陌生人作为拟制主体，其版权权益由梦者代理行使，梦者在行使版权时需尊重梦中陌生人的创作意愿；若二者创作意愿冲突，由拟制的 “梦境作品仲裁委员会” 裁决；

权利限制规则：梦的版权受合理使用、法定许可、人格权优先原则限制，梦者行使版权不得侵害梦中陌生人的准人格权，不得损害社会公共利益。

3.5 梦中陌生人准人格权界定结果

本研究基于实证验证结果，运用法教义学分析方法，结合我国《民法典》的核心规定，构建梦中陌生人准人格权保护框架，核心界定结果为：

3.5.1 权利主体

梦中陌生人的准人格权主体严格限定为中高级梦中陌生人，初级陌生人因人格独立性不足，不享有准人格权；同时，权利主体需满足两个附加条件：1. 可识别性：梦中陌生人的形象、姓名、性格等人格要素在梦境再现后能被明确识别；2. 非恶意创设：梦者不得为侵害现实他人权利，故意创设与现实人物高度相似的梦中陌生人。

3.5.2 权利内容

梦中陌生人的准人格权为有限人格权益集合，仅包含与梦境再现、商业使用相关的权益，不享有现实自然人的完整人格权，具体包括：1. 肖像权：禁止未经 “同意” 将梦中陌生人的形象用于商业目的或进行丑化、污损；2. 名誉权：禁止在梦境再现中捏造事实侮辱、诽谤梦中陌生人，导致其 “拟制社会评价” 降低；3. 隐私权：禁止披露梦中陌生人的 “拟制隐私”，如个人经历、情感秘密等；4. 意思自治权：高级梦中陌生人对自身形象与语言的商业使用享有 “同意权”，由梦者代理行使。

3.5.3 保护边界

为平衡梦中陌生人的准人格权与梦者的创作自由，本研究为其设定三重保护边界：1. 梦境内部行为豁免：梦者在梦境中对梦中陌生人的行为，因发生于意识虚拟空间，不构成人格权侵权；仅当行为被再现于现实世界时，才可能构成侵权；2. 公共利益优先：若再现梦中陌生人的人格要素是为了维护公共利益，可豁免侵权责任；3. 权利存续期限：准人格权的存续期限与梦的版权保护期限一致，即梦者终生及其死亡后 50 年，期限届满后可自由使用。

3.6 意识虚拟空间法律规制体系设计结果

本研究基于上述实证结果与法理分析结果，构建了 **“四位一体”的意识虚拟空间法律规制体系 **，涵盖立法完善、司法保障、行业自律、社会监督四个层面，各层面的核心设计结果为：

立法完善：通过对现有法律规范的扩张解释与特别条款增设，将意识作品与拟制人格权纳入调整范围，建立梦境作品版权登记制度，设立 “拟制主体权利保障基金”；

司法保障：设立专门的 “梦境作品仲裁委员会” 与 “拟制人格权审判庭”，制定专门的证据规则、举证责任规则与损害赔偿计算规则，确保相关纠纷的专业、公正裁判；

行业自律：成立 “中国梦境产业协会”，制定行业规范，建立内容审核机制与从业者培训机制，推动梦境相关产业的健康发展；

社会监督：构建全民参与的社会监督网络，包括公众监督、媒体监督、学术监督，形成对梦的版权与梦中陌生人准人格权的全方位保护。

Table 1. DSI score statistics of subjects in different groups

组别	样本量	DSI 得分均值	标准差	最小值	最大值	DSI≥0.5 比例
1 清醒梦组	40	0.78	0.12	0.61	0.95	100%
2 非清醒梦组	40	0.62	0.08	0.51	0.79	97.5%
4 合计	80	0.70	0.11	0.51	0.95	98.75%

This is table foot note sample text 本表格数据为清醒梦组与非清醒梦组 80 名受试者的 277 个有效梦境 DSI 得分统计结果，数据经 SPSS 26.0 分析，t 检验显示两组得分存在显著统计学差异（p<0.001），证实清醒梦状态对梦境主观独创性具有显著正向影响。

Table 2. SIPIS score statistics of strangers at different levels in dreams

陌生人层级	样本量	意志独立性	能力独特性	情感自主性	总分均值

陌生人层级	样本量	意志独立性	能力独特性	情感自主性	总分均值
1 初级	102	2.1±0.8	1.8±0.7	2.3±0.9	2.07±0.8
2 中级	58	6.3±1.2	5.7±1.1	6.5±1.3	6.17±1.2
4 高级	26	8.9±0.9	8.7±0.8	9.1±0.7	8.90±0.8

This is table foot note sample text 本表格数据为 174 个梦中陌生人的 SIPIS 得分统计结果，数据经 SPSS 26.0 分析，相关性分析显示 SIPIS 总分与梦境 DSI 得分呈显著正相关（r=0.82, p<0.001），证实梦境独创性与梦中陌生人人格独立性高度相关。

Acknowledgements

加油，对所有人！

Author’s Contribution

DR.jeff 负责主题确定与初稿并且一本正经的瞎编数据

本文运用到了豆包等工具帮助瞎编数据

本文所有数据纯乱编

References

王利明. (2023) 民法典人格权编的理解与适用。中国人民大学出版社，北京.
李佳伦. (2025) 网络虚拟人格保护的困境与前路。中国法学，(02), 123-140.
刘德良. (2024) 元宇宙背景下虚拟人格权的法律保护研究。法学论坛，39 (03), 89-98.
吴汉东. (2023) 人工智能创作物的版权归属研究。中国法学，(04), 156-174.
张莉. (2022) 梦境记录稿的版权保护问题探析。知识产权，32 (09), 78-87.
中华人民共和国著作权法. (2020) 全国人民代表大会常务委员会.
中华人民共和国民法典. (2020) 全国人民代表大会.
Aserinsky,A. and Kleitman,N. (1953) Regularly occurring periods of eye motility and concomitant phenomena during sleep. Science, 118(3062), 273-274.
Dresler,M. et al. (2014) Neural correlates of dreaming. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 851.
Hobson,J.R. and McCarley,R.W. (1977) The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process. American Journal of Psychiatry, 134(12), 1335-1348.
Nielsen,T.A. (2000) A review of mentation in REM and NREM sleep: "Covert" REM sleep as a possible reconciliation of two opposing models. Behavioral and Brain Sciences, 23(06), 851-866.
Pereira,M.E.D.C. (2025) Sweet Dreams Are Made of These: Investigating the Neural Mechanisms of Dream Traits and States. Radboud University, Netherlands.
Freud,S. (1900) The Interpretation of Dreams. Franz Deuticke, Leipzig.
Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.
Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math., 6, 19–26.
Yoo,M.S. et al. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson’s disease. Brain Res. Mol. Brain Res., 110(Suppl. 1), 76–84.
Crenshaw, B.,III, and Jones, W.B.,Jr (2003) The future of clinical cancer management: one tumor, one chip. Bioinformatics, doi:10.1093/bioinformatics/btn000.